

1502336-90.2021.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... preponderância da agravante. No ponto:

TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA

CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO -

MULTIREINCIDÊNCIA NÃO POSSIBILITA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL - PRECEDENTES DO COL. STJ

- REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502336-90.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502336-90.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 19112071 - 03º D.P. RIO

CLARO, 4408/21/924 - 01º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELEAZAR QUIRINO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Eleazar Quirino de Souza dando-o como incurso nas sanções dos arts. 155, §4º, III, e 163, parágrafo único, III, na forma do art. 69, todos do CP, em razão dos fatos assim descritos (fls. 68/70):

Consta do anexo inquérito policial que no dia 19 de julho de 2021, por volta das 7h45, na Rua Belém, 519, Centro, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, ELEAZAR QUIRINO DE SOUZA subtraiu, para si, mediante o uso de chave falsa, o veículo Chevrolet, Modelo S10, cor branca, de placas FZM-3608, pertencente à vítima Sebastião de Oliveira Leite.

Consta, ainda, que na mesma data, por volta das 9h40, utilizando o veículo pertencente a vítima, o denunciado danificou a viatura, VW/Voyage 1.6L MB5, ano/modelo 2020/2021, cor branca, placa GDY5B86/Ribeirão Preto, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo.

[...]

Após subtrair o veículo da vítima e se evadir, enquanto trafegava pela Rodovia Washington Luiz, o denunciado passou a ser acompanhado por policiais militares que foram acionados em decorrência do furto praticado.

Consta que, depois de acessar a Rodovia SP 191, na altura do km 76, ele adentrou em uma estrada de terra, percorreu por cerca de três quilômetros, sendo que, em certo momento, engatou a marcha ré e colidiu, de maneira proposital, com a viatura policial que o perseguia danificando-a.

A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2021 (fl. 211).

O réu foi citado (fl. 241), apresentou resposta à acusação sem ingressar no mérito da demanda (fls. 242/243).

Durante a instrução criminal foi ouvida foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu, que confessou a prática do furto e negou ter cometido o dano.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Defesa roga pela absolvição em razão da insuficiência probatória (fls. 324/333).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Diante do conjunto probatório disponível, é o caso de parcial procedência da pretensão punitiva.

Com o escopo de apreciar detidamente os elementos de prova coletados, aprecio separadamente cada uma das imputações realizadas na exordial acusatória, iniciando pelo crime de furto qualificado, cuja materialidade resta consubstanciada pelos boletins de ocorrência (fls. 19/20, 21/23 e 130/131), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), pelo auto de entrega (fl. 132), pelo auto de avaliação indireta (fl. 234) e por todos os demais elementos informativos e probatórios coletados.

A autoria, por seu turno, é incontroversa.

Com efeito, o policial militar Fabiano Massoti Estati, em Juízo, declarou que na data dos fatos estava de serviço e foi cientificado por um policial civil de Catanduva/SP acerca de um furto de um veículo automotor que estaria se deslocando em direção a São Carlos/SP. Narrou que aguardou no pedágio a fim de realizar a abordagem, a qual resultou frustrada em virtude da fuga do acusado. Disse que empreendeu perseguição, inclusive em uma estrada de terra, até que, em dado momento, o réu parou, engatou marcha a ré e colidiu na viatura policial, tentando, na sequência, continuar a fuga. Esclareceu que o acusado não conseguiu dar sequência à fuga em virtude de possível problema mecânico no veículo. Explicou que a traseira do veículo conduzido pelo acusado colidiu na parte frontal direita da viatura.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Alan Rafael Lopes Busaranho, o qual confirmou a fuga do acusado, a colisão proposital na viatura policial e a apreensão do veículo objeto de furto em poder do agente.

Por ocasião de seu interrogatório, o acusado confessou detidamente a prática do delito, inclusive asseverando que se valeu de uma chave micha para alcançar a consumação de seu intento.

Logo, diante da apreensão da coisa furtada em poder do agente, da apreensão de uma chave micha e da sua confissão circunstancial em Juízo, é de rigor reconhecer que tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 155, §4º, III, do CP, está cabalmente comprovada nos autos. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Lado outro, inviável a procedência da pretensão no tocante ao crime de dano, porquanto a sua existência não resta demonstrada nos autos.

Ora, é indubitável que o delito em apreço é classificado como não transeuntes, eis que deixam vestígios, razão pela qual a sua materialidade deve ser demonstrada por exame de corpo de delito, nos exatos termos do art. 158 do CPP.

Todavia, como bem ressaltou a Defesa, não consta dos autos o laudo de exame de

corpo de delito indicador dos danos causados à viatura policial, motivo pelo qual inclusive se torna inviável sopesar as narrativas dos policiais e as alegações do acusado, de que o acidente foi causado pelos milicianos.

Não se olvida que o art. 167 do CPP possibilita que a ausência do exame de corpo de delito seja suprida por outros elementos probatórios, ocorre que na hipótese em testilha não se vislumbra documentos, vídeos ou afins que demonstrem a existência dos estragos na viatura policial e a região do veículo em que ocorreram, tornando impossível a compreensão da dinâmica dos fatos.

Nesse sentido, a propósito, é o entendimento do E. TJSP:

Apelação da Defesa - Crime de dano - Sentença de absolvição imprópria - Absolvição própria que se impõe - Não comprovada a materialidade do delito - Laudo pericial realizado em vagão de trem distinto daquele no qual o acusado teria desferido um chute - Imprescindibilidade da prova pericial - Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Circunstância que inviabiliza a conclusão quanto à materialidade do delito - Absolvição própria que se impõe, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - Recurso de apelação provido. (TJSP; Apelação Criminal 1511256-12.2020.8.26.0050; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Logo, quanto à imputação do crime de dano qualificado, é de rigor o decreto absolutório com fulcro no art. 386, II, do CPP.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 59 do CP, conclui-se que a culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é normal à espécie. O réu ostenta mais de uma condenação transitada em julgado, de modo que, nesta fase, utilizo uma das já atingidas pelo período depurador, evitando-se, assim, o bis in idem (Súmula 241 do STJ). Não há notícias acerca da conduta social e da personalidade do agente, de modo que tais circunstâncias são neutras. O motivo do crime é próprio da espécie. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, em que os autos indicam que o indiciado se deslocou até o município de Catanduva exclusivamente para praticar o furto de um veículo e conduzi-lo até município situado fora desta região, dificultando a investigação, a recuperação do bem e a sua punição. As consequências do crime são neutras. Não há o que se valorar, no caso, quanto ao comportamento da vítima. Assim, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a confissão do réu, eis que utilizada para fundamentar o édito condenatório (art. 65, III, 'd', do CP, e Súmula 545 do STJ). Lado outro, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63 do CP), que é múltipla - conforme se depreende da folha de antecedentes (fls. 43/60. À luz do disposto no art. 67 do CP, da inespecificidade da reincidência e do posicionamento jurisprudencial do E. TJSP, impõe-se a compensação de tais circunstâncias, com preponderância da agravante. No ponto:

TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - MULTIREINCIDÊNCIA NÃO POSSIBILITA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL - PRECEDENTES DO COL. STJ - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500378-86.2020.8.26.0548; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

Assim, agravo a pena intermediária em 1/12 (metade do patamar ideal de um sexto) e a fixo em 02 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, §1º c.c 60, ambos do CP), já que o acusado possui baixa condição financeira - conforme se extrai de seu interrogatório.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda, em vista do quantum de pena aplicado, da multirreincidência do agente, das circunstâncias judiciais

desfavoráveis, bem como à luz do disposto no art. 33, §§2º e 3º, do CP, e da Súmula 269 do STJ, é o fechado. Esse cenário não resta alterado pela aplicação do art. 387, §2º, do CPP.

Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, II e III, do CP) ou a sua suspensão condicional (art. 77, I e II, do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para, com fundamento no art. 386, II, do CPP, ABSOLVER Eleazar Quirino de Souza da imputação do art. 163, parágrafo único, III, do CP, e CONDENÁ-LO como incurso nas sanções do art. 155, §4º, III, do CP, à reprimenda de 02 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, cujo valor de cada um é o de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato;

Porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, mantenho a segregação cautelar. Com efeito, enquanto o fumus comissi delicti resta verificado em sede de cognição exauriente, o periculum in libertatis é extraído pela reiteração delitiva do réu, que faz dos crimes o seu meio de vida e sustento, ocasionando, assim, severo e concreto risco à ordem pública. Destarte, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, II, do CPP, mantenho a prisão preventiva do réu. Recomende-se à prisão.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Condene o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Cientifique-se a vítima (art. 201, §1º, do CPP e art. 399, NSCGJ).

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF) e intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP).

Expeça-se a guia de execução.

P. I. C., com observância do art. 392 do CPP.

Catanduva, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA